

0004915-70.2012.8.26.0229

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Estelionato

Magistrado: André Forato Anhê

Comarca: Hortolândia

Foro: Foro de Hortolândia

Vara: 1ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Data de Disponibilização: 25/04/2022

... de Justiça: "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PARECER MINISTERIAL EM SEGUNDO GRAU PELA ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 385 DO CPP, RECEPCIONADO PELA CF/88. INDEPENDÊNCIA DO ÓRGÃO JULGADOR. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PRECEDENTES DO STJ E STF. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Nos termos do art. 385 do Código de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Hortolândia

Foro de Hortolândia

1ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Rua Ímola 75, Hortolândia-SP - cep 13189-212

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0004915-70.2012.8.26.0229 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0004915-70.2012.8.26.0229

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 44/2012 - 1º Distrito Policial de Hortolândia

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Ronivaldo Gonçalves e outro

Juiz de Direito: Dr. André Forato Anhê

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP) contra RONIVALDO GONÇALVES e RODRIGO GUTIERREZ, qualificados nos autos como incurso nas penas do artigo 171, caput, do Código Penal (CP).

A denúncia foi regularmente recebida por decisão datada de 26/5/2015, a fls. 148/149. Os réus foram regularmente citados (fls. 189 e 311). As defesas preliminares foram apresentadas (fls. 186 e 349/353).

Afastou-se, ainda, a absolvição sumária, determinando-se a realização de audiência de instrução e julgamento (fls. 376/379). Durante a instrução, foram ouvidas as vítimas e a testemunha da acusação, e, ao final, os réus foram interrogados, encerrando-se a instrução probatória (fls. 437/438).

A promotoria postulou a improcedência da ação penal, considerando que os elementos de prova colhidos não comprovam o dolo inicial da conduta de ludibriar as vítimas, havendo dúvidas fundadas quanto à existência do alegado prejuízo material suportado (fls. 441/454).

A defesa de Ronivaldo requereu a improcedência total da ação, sustentando a inocência do réu, e a ausência de crime de estelionato nos fatos ocorridos (fls. 463/469)

A defesa de Rodrigo, de sua vez, também requereu a improcedência total da ação, nos termos da manifestação apresentada pelo Ministério Público, considerando que os elementos de provas não são suficientes para comprovar o dolo da conduta dos réus (fls. 471/472).

É O ESSENCIAL.

DECIDO.

Compulsados os autos, verifica-se que a materialidade delitiva resta satisfatoriamente comprovada, haja vista a portaria inaugural da investigação (fls. 18), a representação criminal feita pelas vítimas (fls. 20/22), o contrato para fins de cessão de direitos e obrigações sobre imóvel (fls. 24/25), os comprovantes de transferência bancária de valores pagos no negócio havido entre as vítimas e os réus (fls. 26/28), as declarações e depoimentos em inquérito (fls. 38/39, 46/47, 48, 73, 111/112, 130), os termos de confissão de dívida (fls. 53/58), a certidão de matrícula do imóvel (fls. 101), e o relatório policial final (fls. 74/75). Corrobora ainda a comprovação material do crime o depoimento em juízo das vítimas.

A autoria delitiva mostra-se, igualmente, caracterizada. Durante a instrução, tornaram-se robustos os elementos de informação colhidos no inquérito policial.

Segundo foi narrado na denúncia, no dia 22 de agosto de 2011, nesta cidade de Hortolândia, RONIVALDO GONÇALVES e RODRIGO GUTIERREZ, agindo em concurso de pessoas, obtiveram vantagem ilícita em prejuízo de Elizete Nogueira Lima Baroni e Irineu Baroni, induzindo-os em erro, mediante artifício fraudulento, consistente na promessa de venda de um terreno situado na Quadra 7-A, lote 4, com 900 m², firmada através de um "Contrato para fins de cessão de direitos e obrigações sobre imóvel", com valor de R\$ 35.000,00 de entrada, que foram depositados na conta corrente de Maria Aparecida Gonçalves, genitora de ROSIVALDO, além de R\$ 25.000,00, que seriam pagos no ato da escritura do imóvel

Ainda segundo a peça acusatória, os acusados se apresentaram às vítimas como sócios na negociação e o réu RODRIGO se apresentou como corretor de imóveis e procurador do proprietário do terreno, que seria RONIVALDO, e, após receberem o valor de entrada pago pelas vítimas, dividiram o valor de R\$ 35.000,00 entre eles.

Ouvida, em juízo, a vítima confirmou os fatos como expostos perante a Autoridade Policial.

A vítima Elizete Nogueira Lima Baroni disse que foram em uma imobiliária e lá indicaram o réu. O réu os levou no CRI (cartório de imóveis) de Sumaré e puxou uma matrícula do terreno, e o dono estava no Japão e eles tinham procuração para assinar pelo proprietário do terreno. Eles pediram R\$ 35.000,00 à vista. A vítima deu R\$ 20.000,00 e levantou um financiamento de mais R\$ 20.000,00, por ser pago em 24 parcelas. Ela depositou os 20 mil na conta de Maria Aparecida Gonçalves, mãe de um dos réus, e deu mais R\$ 20.000,00 para o réu Roni. Após 30 dias, eles não voltaram para fazer a escritura, como prometido, e ela (vítima) e o marido desconfiaram. Foram atrás e descobriram que o terreno estava em inventário e que os réus já respondiam a vários processos de estelionato. O réu Rodrigo, ainda, exigiu

um cheque de R\$ 10.000,00 de seu esposo Irineu. Porém, sustou o cheque posteriormente, e Rodrigo o levou a protesto.

Os R\$ 20.000,00 estavam guardados em conta bancária para a compra de uma casa própria, que era o sonho do casal. Os pagamentos foram todos direcionados aos réus, porque eles disseram que eram procuradores do dono do terreno, que era um japonês, mas nunca apresentaram o documento. Depois, descobriram que o terreno tinha outro dono, não era o tal japonês o proprietário.

Foi um terceiro que passou o telefone das vítimas para o Rodrigo, no dia em que visitaram o terreno, e acreditaram nele porque Rodrigo tinha uma imobiliária. Pelo preço do terreno, não seria uma compra ruim, nem tão boa. Era um preço mediano. Depois que descobriram a farsa, seu marido tentou ir à casa do Rodrigo, mas não conseguiu porque ele morava em condomínio; foram até ameaçados de morte pelos dois réus, principalmente pelo Ronivaldo. O Rodrigo ameaçou umas duas vezes.

Os dois réus se apresentaram como sócios. As vítimas fizeram um contrato com uma advogada (dra. Rosair), mas eles, os réus, não quiseram assiná-lo. Os dois réus foram ao CRI de Sumaré buscar a matrícula do imóvel, inclusive nesse dia a depoente foi com seu marido no carro de um dos réus, e isso deu maior credibilidade a eles.

A depoente foi junto com os dois réus no banco e fez a transferência dos R\$ 20.000,00. Esclareceu que entregou metade do valor do financiamento para Rodrigo e a outra metade para Ronivaldo.

Indagada pela defesa se recebeu o veículo Pajero como devolução da quantia paga pelo terreno, esclareceu que seu marido comprou o veículo Pajero da esposa do Rodrigo, e que deu dois cheques de R\$ 10.000,00 pelo veículo. Depois descobriram que o carro tinha restrição, não tinha como pôr no seguro, nem como fazer financiamento, e não podiam pagar o valor que o Rodrigo pediu no carro. O Rodrigo deixou o valor do carro por R\$ 20.000,00, e por isso sustou o cheque de R\$ 10.000,00, pois o Rodrigo já tinha ficado com R\$ 20.000,00.

Disse que a Pajero não tinha relação com o negócio do terreno. O negócio com esse carro foi feito no intervalo entre a compra do terreno e os 30 dias do prazo da entrega da escritura do terreno, que nunca foi entregue. Pela Pajero seriam pagos o valor de R\$ 58.000,00, mas descobriram que o carro era sinistrado e nada disso foi falado pelo Rodrigo. Sustaram o cheque dado pelo carro após descobrirem a restrição que pesava sobre o bem. Seu marido pagou efetivamente pela Pajero o valor de R\$ 20.000,00, em dois cheques de R\$ 10.000,00, em que ela sustou posteriormente um dos cheques, a fim de não terem mais tanto prejuízo, em razão do que já haviam pago pelo terreno.

Como não tinha como vender o carro, por conta das restrições administrativas, seu marido acabou por permutá-lo em materiais de construção.

A vítima Irineu Baroni reproduziu grande parte do depoimento de sua esposa. Todavia, disse que, como a escritura do terreno não saía, o Rodrigo resolveu lhe dar a Pajero, porque ele não tinha dinheiro, pois o dono do terreno não queria mais entregar a procuração do terreno e não teria mais como fechar o negócio. Mas a Pajero era blindada, muito ruim de negócio, e, mesmo assim, resolveu pegar o carro para não perder tudo.

Disse que pagou pela Pajero os R\$ 35.000,00 que seriam da entrada do terreno e, depois, mais R\$ 10.000,00, totalizando R\$ 45.000,00. O preço do terreno era de 60 a 80 mil reais.

Disse que negociou o terreno tanto com o Rodrigo como com o Ronivaldo, mas quem disse que tinha a procuração do proprietário do imóvel era o Rodrigo.

Ainda em juízo, ambos os réus negaram a prática do delito, dizendo que se dispuseram a reembolsar as vítimas de seu prejuízo.

Ronivaldo Gonçalves disse que o réu Rodrigo chegou falando que o Carlão estava vendendo esse terreno, e deram uma entrada de 10 ou 15 mil reais, não se lembrou ao certo. E, com a vinda da escritura fariam o pagamento total do lote. Nesse ínterim apareceu a Elizete (vítima) querendo comprar o terreno e venderam o terreno, no valor de R\$ 35.000,00 na entrada e o restante na escritura. O Carlos sumiu e procuraram a Elizete para ressarcir o valor, com carros, já que não tinham mais o dinheiro, e ofereceram a Pajero, no valor de R\$ 58.000,00, e o marido dela se interessou. Eles (as vítimas) pagaram R\$ 20.000,00 para o Rodrigo, mais R\$ 20.000,00 em dinheiro e um cheque de R\$ 10.000,00 para 30 dias, que foi sustado pelas vítimas.

Esclareceu que comprou junto com o Rodrigo o terreno do Carlão, por 10 ou 15 mil reais e depois ele sumiu. O Rodrigo tinha o contato com o Carlão.

O réu Rodrigo Gutierrez disse que tinha uma imobiliária com 8 corretores na Av. Olívio Franceschini em Hortolândia, e o Carlos chegou anunciando o terreno, e comprou junto com o Roni (Ronivaldo), e compraram mediante um sinal no valor de R\$ 15.000,00, porém o Carlos sumiu e o negócio não deu certo.

Para resolver o negócio com a Elizete, ofereceram um carro de maior valor e ela aceitou. Fizeram um contrato de confissão de dívida, no valor de R\$ 18.000,00 para cada um dos réus. Pelo carro negociaram que Elizete daria o valor de R\$ 10.000,00 e mais um cheque no valor de R\$ 10.000,00, para 30 dias, e fecharam o acordo.

A Elizete fez laudo cautelar no veículo e sabia todos os vícios do carro, e esclareceu que o sinistro do carro não depreciava o valor de mercado do bem. Foram junto ao cartório e fizeram a transferência do carro e do valor. Passados 30 dias, tentou depositar o cheque, mas estava sustado. Protestou o cheque, mas ela entrou com um processo e suspendeu o protesto. Disse que o que ocorreu foi uma promessa de negócio que não ocorreu, e a Elizete foi ressarcida.

Por fim, Maria Aparecida ouvida na condição de informante do juízo, por ser genitora do réu Ronivaldo, confirmou que um dinheiro foi depositado em sua conta, e que seu filho estava se separando da esposa, e não podia usar a conta dele, por isso usou a conta bancária da mãe.

A ação procede.

De início, considerando a manifestação da acusação em alegações finais da ação penal, requerendo a absolvição dos réus, é certo que esta não vincula o órgão julgador, cujo mister jurisdicional se funda no princípio do livre convencimento motivado, conforme interpretação sistemática do artigo 385 do Código de Processo Penal.

Assim, pode o magistrado decidir de maneira diversa ou até oposta à posição ministerial, pois eventual condenação decretada pelo juízo, mesmo diante de um pedido de absolvição formulado pelo titular da ação penal, é, também, plenamente compatível com o sistema acusatório consagrado pela Constituição de 1988.

Nesse sentido, colaciono a posição firmada pelas Colendas Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

“HABEAS CORPUS Nº 623598 - PR (2020/0292223-4) DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de RODRIGO BITENCOURT, no qual se indica como Órgão Jurisdicional Impetrado o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, no

qual tramitou a Apelação n. 0004418-88.2019.8.16.0035). [...] Requer-se, liminarmente e no mérito, seja "declarada a nulidade parcial da sentença, no tocante à condenação do Sr. Rodrigo às penas do art. 157, § 2º-A, inciso I, do CP, e por consequência ser também declarada a nulidade parcial das decisões condenatórias proferidas pela Colenda 4ª Câmara Criminal" (ibidem). É o relato do necessário. Passo a decidir. Não há fumus boni iuris. O fato de o Parquet manifestar-se pela absolvição do Acusado, como custos legis, em alegações finais ou em contrarrazões recursais, não vincula o órgão julgador, cujo mister jurisdicional funda-se no princípio do livre convencimento motivado, conforme interpretação sistemática dos arts. 155, caput, e 385, ambos do Código de Processo Penal. Com igual conclusão, cito o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PARECER MINISTERIAL EM SEGUNDO GRAU PELA ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 385 DO CPP, RECEPCIONADO PELA CF/88. INDEPENDÊNCIA DO ÓRGÃO JULGADOR. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PRECEDENTES DO STJ E STF. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Nos termos do art. 385 do Código de Processo Penal, mesmo após a promulgação da Constituição Federal de 1988, conquanto o Parquet tenha se manifestado pela absolvição do acusado, o órgão julgador poderá condená-lo, com base no princípio do livre convencimento motivado, visto que tal manifestação não vincula o julgador. 2. Quando o Ministério Público pede a absolvição de um réu, não há, ineludivelmente, abandono ou disponibilidade da ação, como faz o promotor norte-americano, que simplesmente retira a acusação (decision on prosecution motion to withdraw counts) e vincula o posicionamento do juiz. Em nosso sistema, é vedada similar iniciativa do órgão de acusação, em face do dever jurídico de promover a ação penal e de conduzi-la até o seu desfecho, ainda que, eventualmente, possa o agente ministerial posicionar-se de maneira diferente - ou mesmo oposta - do colega que, na denúncia, postulara a condenação do imputado (REsp 1521239/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 9/3/2017, DJe de 16/3/2017). 3. Agravo regimental em habeas corpus improvido." (AgRg no HC 567.740/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. A controvérsia jurídica prescinde das informações. Ouça-se o Ministério Público Federal. Publique-se. Intimem-se. Desentranhem-se os documentos de fls. 358-359, para que sejam juntados ao HC 532.165/CE, Rel. Min. LAURITA VAZ. Brasília, 29 de outubro de 2020. MINISTRA LAURITA VAZ Relatora (STJ - HC: 623598 PR 2020/0292223-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Publicação: DJ 12/11/2020) (Destaques não originais)

Portanto, não há falar em nulidades, ante ao julgamento contrário ao pedido final do Ministério Público.

No tocante à natureza da ação penal, ressalte-se que a Lei nº 13.964/2019 alterou a natureza da ação penal do estelionato, atualmente processada como ação penal pública condicionada à representação do ofendido, salvo se a vítima for a Administração Pública direta ou indireta, criança ou adolescente, pessoa com deficiência mental, maior de 70 anos de idade ou incapaz.

Entretanto, tem-se que seus efeitos não podem atingir o ato já perfeito e acabado, como o oferecimento da denúncia, de modo que a retroatividade da exigência de representação no estelionato deve se restringir à fase policial, não alcançando o presente processo.

O e. Supremo Tribunal Federal (STF) firmou entendimento no sentido de que "em face da natureza mista (penal/processual) da norma prevista no § 5º do artigo 171 do Código Penal, sua aplicação retroativa será obrigatória em todas as hipóteses onde ainda não tiver sido oferecida a denúncia pelo Ministério Público, independentemente do momento da prática da infração penal, nos termos do artigo 2º do Código de Processo Penal, por tratar-se de verdadeira condição de procedibilidade da ação penal" (HC 187341).

Desse modo, será “inaplicável a retroatividade do § 5º do artigo 171 do Código Penal, às hipóteses onde o Ministério Público tiver oferecido a denúncia antes da entrada em vigor da Lei 13.964/19; uma vez que, naquele momento, a norma processual em vigor definia a ação para o delito de estelionato como pública incondicionada, não exigindo a condição de procedibilidade para a instauração da persecução penal em juízo”, circunstância igual a do caso em tela, isso porque “a nova legislação não prevê a manifestação da vítima como condição de prosseguibilidade quando já oferecida a denúncia pelo Ministério Público” (STF - HC 187341, Relator ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 13/10/2020, Publ. 04-11-2020).

Na linha do decidido pela Corte Constitucional, está o mais recente entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça acerca da questão, posição exarada pela Terceira Seção do Tribunal Superior:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. § 5º, DO CÓDIGO PENAL (LEI N. 13.964/2019). IMPOSSIBILIDADE. DENÚNCIA OFERECIDA. RECENTE POSICIONAMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. “Em consonância à orientação do Supremo Tribunal Federal, a Terceira Seção deste STJ, no julgamento do HC 610.201/SP em 24/3/2021, superando divergência entre as Turmas, pacificou a controvérsia e decidiu pela irretroatividade da norma que instituiu a condição de procedibilidade no delito previsto no art. 171 do Código Penal, quando já oferecida a denúncia” (AgRg no HC n. 625.333/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/4/2021, DJe 16/4/2021). 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RESp 1905897/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 26/05/2021).

Desse modo, versando a hipótese dos autos situação na qual já existia denúncia ofertada (fls. 137/140) e recebida por este juízo (fls. 148/149), ambas no ano de 2015, em momento anterior à edição da Lei n. 13.964/2019, entende-se desnecessária a colheita de representação por parte das vítimas.

Dito isso, é cediço que o crime de estelionato (art. 171 do CP), de que os réus são acusados, exige a presença de quatro requisitos, obrigatórios para sua caracterização, a saber: 1) obtenção de vantagem ilícita; 2) causar prejuízo a outrem; 3) usar de meio de ardil, ou de artimanha, 4) enganar alguém ou a levá-lo a erro. E a ausência de um dos quatro elementos, seja qual for, impede a caracterização do delito.

O crime aceita apenas a forma dolosa, ou seja, que haja real intenção de lesar, não havendo previsão da forma culposa, ou sem intenção.

E, no caso vertente, a despeito da manifestação ministerial, o conjunto e a harmonia da prova produzida nos autos confirmam, sem dúvida, a presença da materialidade e da autoria delitivas.

Isso pois a natureza do negócio jurídico entabulado entre os réus e as vítimas – obrigacional ou real – em nada influi na tipicidade da conduta delitiva, mormente quando o agente induz ou mantém a vítima em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento, obtendo vantagem ilícita para si ou para terceiro, o que, de fato, caracteriza a conduta delitiva (art. 171 do CP).

O erro, nesse caso, é falsa percepção da realidade, que pode tanto ser induzida (o agente leva a vítima ao erro) ou mantida nessa circunstância (a vítima já se encontra em erro e o agente a mantém nessa circunstância).

Segundo o professor Cezar Roberto Bitencourt, artifício é “toda simulação ou dissimulação idônea para induzir uma pessoa ao erro, levando-a à percepção de uma falsa aparência da realidade”.

Para Fernando Capez, ardil é “a fraude dirigida à inteligência da vítima e objetivando excitar nela uma paixão, emoção ou convicção pela criação de uma motivação ilusória”.

Contudo, tais condutas são meramente exemplificativas, bastando, para a configuração do crime de estelionato, que o agente se utilize de meio idôneo de fraude, isto é, aquele capaz de influenciar decisivamente a vontade da vítima.

Aqui, o que se tem é que, conforme a narrativa da vítima Elizete em juízo, ela e seu marido procuraram uma imobiliária visando à aquisição de um imóvel, e lá indicaram o réu Rodrigo. Fizeram contato com Rodrigo, e ele, utilizando-se de artifício, apresentou-se como procurador do proprietário do imóvel, que estaria no Japão, levando as vítimas à percepção de que ele tinha poderes para a efetivação do negócio.

Embora não tenha apresentado o instrumento de procuração às vítimas, Rodrigo e Ronivaldo as levou ao CRI de Sumaré em um dos carros deles, e apresentaram a elas a matrícula do terreno. Passaram maior credibilidade às vítimas, utilizando-se de ardil, incitando nas vítimas a emoção de que precisava para levá-las a fechar o contrato, mesmo não estando de posse da procuração desse proprietário (que, na verdade, os réus nem conheciam) e dos documentos essenciais para a efetivação do negócio.

Ludibriando as vítimas, os réus se apresentaram como sócios, e Ronivaldo e a vítima Irineu (intermediada por Rodrigo, falso procurador do proprietário do imóvel), celebraram contrato na data de 22/8/2011, com reconhecimento de firma em cessão de direitos e obrigações sobre imóvel, na data de 19/1/2012 (fls. 24/25), em que Ronivaldo, também se utilizando de artifício, apresentou-se como cedente de direitos que nunca possuiu, obrigando-se (cláusula 5) a disponibilizar o terreno ao cessionário – Irineu –, mediante o pagamento de R\$ 60.000,00, sendo R\$ 35.000,00 à vista e R\$ 25.000,00 no ato da entrega da escritura.

Passados 30 dias da assinatura do contrato, os réus não voltaram para fazer a escritura, como prometido, e as vítimas, desconfiadas, foram atrás e descobriram que o terreno estava em inventário e que Rodrigo já respondia criminalmente por vários processos de estelionato. Depois, descobriram que o tal japonês também não era o proprietário do terreno.

A vítima Irineu tentou ir à casa do Rodrigo, mas não conseguiu contato porque ele morava em condomínio. Depois, para desfazer o negócio, Rodrigo resolveu entregá-lhes o veículo Pajero, pois não tinha como devolver o dinheiro das vítimas. Segundo Irineu, Rodrigo disse que o dono do terreno não queria mais entregar a procuração do terreno e não teria mais como fechar o negócio.

Irineu disse que pagou pela Pajero os R\$ 35.000,00 que seriam da entrada do terreno e, depois, mais R\$ 10.000,00, totalizando R\$ 45.000,00. Rodrigo exigiu um cheque de R\$ 10.000,00 de Irineu, mas, depois que descobriu as reais e péssimas condições do veículo, Irineu sustou o cheque e Rodrigo o levou a protesto, prejudicando ainda mais as vítimas.

Elizete afirmou, ainda, ter pagado a quantia de R\$ 20.000,00 e disse que levantou um financiamento bancário de mais R\$ 20.000,00, por ser pago em 24 parcelas. Teria depositado R\$ 20.000,00 na conta de Maria Aparecida Gonçalves, mãe de um dos réus, e teria dado mais R\$ 20.000,00 ao réu Ronivaldo. Os R\$ 20.000,00 que pagou, disse que os estava guardando há muito tempo, para realizar o sonho da casa própria.

De fato, os documentos presentes nos autos demonstram a realização dos pagamentos, parciais, entretanto, no importe de R\$ 12.000,00 na conta bancária de Rodrigo (fls.

26), e de R\$ 15.000,00 na conta bancária de Maria Aparecida Gonçalves – genitora de Ronivaldo – (fls. 27). Além do cheque no valor de R\$ 10.000,00 que se tornou fato incontroverso, ante a narrativa de Rodrigo, que assumiu ter recebido o valor, totalizando a quantia de R\$ 42.000,00 pagos aos réus, e comprovado nos autos.

Apesar das negativas de autoria e de materialidade delitiva apresentadas pelos réus, diversos são os detalhes nos autos que demonstram a nítida intenção de Rodrigo e Ronivaldo em lesar as vítimas mediante artifício e ardil. E a tentativa, em vão, de ressarcí-las em nada elidiu os requisitos do estelionato por eles praticado.

Veja-se que as versões dadas pela defesa técnica em autodefesa são contraditórias, distintas entre si e desprovidas de veracidade.

Perante a autoridade policial, Ronivaldo disse que Rodrigo teria pago a quantia de R\$ 15.000,00 a título de sinal pelo terreno (posteriormente ofertado às vítimas), para um conhecido chamado Carlos que seria o procurador do proprietário do terreno, e disse que o terreno teria o preço de R\$ 50.000,00 (fls. 38/39). Já Rodrigo disse ao delegado que, pelo terreno, pagou, em espécie, a quantia de R\$ 30.000,00 a Carlos, antes de vendê-lo às vítimas, e fizeram um contrato de gaveta (Rodrigo e Carlos); o terreno teria custado, segundo Rodrigo, R\$ 30.000,00, além de débitos que ele assumiria (fls. 46).

Todavia, nada nos autos comprova a realização do negócio havido entre os réus e o tal Carlos; não há nos autos cópia do contrato de gaveta firmado por Rodrigo com Carlos e, tampouco, da procuração que Carlos teria apresentado, para vender o terreno aos réus, em nome do real proprietário. Estranhamente, também não há recibo ou qualquer outra comprovação do pagamento da vultosa quantia de R\$ 30.000,00, feita, em espécie, por Rodrigo. Sequer há documento hábil a demonstrar a origem dos R\$ 30.000,00 (conta corrente, poupança, investimentos, etc...), que Rodrigo teria pago a Carlos, em espécie. E, por fim, não há recibo da devolução da mesma quantia, feita por Carlos para Rodrigo.

Ainda, Rodrigo apresentou-se nos autos como agente imobiliário. Nessa posição, não é crível que um agente imobiliário, com expertise no negócio, teria pago em espécie a quantia de R\$ 30.000,00 a alguém que não tivesse poderes para negociar um imóvel com ele, como o próprio Rodrigo relatou à autoridade policial, a fls. 46.

Outras alegações controversas e infundadas apresentadas pelos réus no curso das investigações policiais e em instrução processual demonstraram, estreme de dúvidas, que, de fato, agiram dolosamente, visando à obtenção de vantagem ilícita, enganando as vítimas, induzindo-as a acreditar que tinham poderes para vender o imóvel. Vejamos:

- a) em sede policial, Rodrigo disse que o Ronivaldo estaria pagando a quantia total de R\$ 18.000,00 para a vítima Elizete em 18 parcelas de R\$ 1.000,00 (fls. 47), mas nem a vítima nem o próprio Ronivaldo falaram acerca desse suposto ressarcimento de valores;
- b) Ronivaldo disse ao delegado que o Carlos sumiu depois que recebeu o valor pago por Rodrigo (fls. 39). Rodrigo, doutro lado, disse que Carlos voltou e devolveu os R\$ 30.000,00 pagos a título de sinal pelo terreno (fls. 46);
- c) Rodrigo disse que a Elizete o procurou pedindo um carro para dar no negócio (fls. 46), mas tanto Elizete como o marido dela (também vítima), bem como o próprio Rodrigo, em juízo, disseram que ele próprio foi quem ofereceu a Pajero para resolver o contrato (fls. 437),
- d) Rodrigo disse que pagou R\$ 30.000,00 no terreno e assumiu seus débitos (sem

dizer o valor dos débitos) (fls. 46), mas em juízo, porém, disse que pagou R\$ 60.000,00 e que os débitos de IPTU eram de mais R\$ 60.000,00 - R\$ 120.000,00 ao todo - (fls. 437);

Por fim, e não menos importante, Rodrigo afirmou que Carlos lhe teria devolvido o valor de R\$ 30.000,00 quando desfez o negócio, e, consoante restou demonstrado nos autos, recebeu, ao menos, R\$ 17.500,00 das vítimas.

Todavia, quando Rodrigo foi procurado pelas vítimas para o desfazimento do negócio propôs - em uma suposta atitude de boa-fé - a entrega do veículo Pajero (sinistrado - plenamente desvalorizado, renegado pelas seguradoras e por bancos que não aceitam financiamento de veículo sinistrado), e exigiu mais a quantia de R\$ 20.000,00, que foram pagos em 2 cheques de R\$ 10.000,00 pelas vítimas; um deles, porém, sustado, antes de sua compensação, uma vez que as vítimas descobriram toda a farsa em que tinham se envolvido.

Restou evidente que o veículo Pajero, ofertado por Rodrigo em um suposto ressarcimento pelas perdas das vítimas, também passou a fazer parte do golpe aplicado pelos réus.

Boa-fé, frise-se, teria Rodrigo se, ao menos, tivesse devolvido o dinheiro que recebeu das vítimas, afinal, segundo seus próprios relatos nos autos, tinha em mão a quantia de R\$ 30.000,00 (devolvida por Carlos), mais R\$ 17.500,00 relativos à sua parte no negócio feito com as vítimas. Mesmo assim, optou em entregar o veículo a título de ressarcimento às vítimas.

Ainda assim, mesmo que Rodrigo tivesse agido com boa-fé (o que não se deu), e ressarcido integralmente (o que também não se deu) às vítimas os danos sofridos, sua atitude em nada teria o condão de extinguir sua punibilidade, mas tão somente poderia ensejar a aplicação do art. 16 do Código Penal (arrependimento posterior) - o que, de qualquer forma, não é o caso dos autos, até porque o veículo não compensou a totalidade do prejuízo.

É pacífico este entendimento pela Corte Superior de Justiça:

"PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. VIA INADEQUADA. RESSARCIMENTO INTEGRAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INVIABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. É imperiosa a necessidade de racionalização do emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional, e, em louvor à lógica do sistema recursal. In casu, foi impetrada indevidamente a ordem como substitutiva de recurso especial. 2. Esta Corte firmou o entendimento de que o ressarcimento integral no tocante ao crime de estelionato, na sua forma fundamental, não tem o condão de extinguir a punibilidade. É de ver que até se permite tal providência no que se refere ao crime tipificado no art. 171, § 2.º, IV, do Código Penal, desde que o ressarcimento ocorra em momento anterior ao recebimento da denúncia. 3. O ressarcimento do dano, na hipótese do crime de estelionato na sua forma fundamental, pode ensejar apenas a aplicação do art. 16 do Código Penal. 4. Habeas corpus não conhecido." (STJ - HC: 279805 SP 2013/0347523-7, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 23/10/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/11/2014)

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIÁVEL. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. ESTELIONATO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto em sintonia com a jurisprudência pacífica do STJ. 2. O trancamento da ação penal é medida excepcional, só admitida quando restar provada, de forma clara e precisa, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade, o que não ocorre no caso

vertente. 3. Ademais, a devolução dos valores, com ressarcimento do dano, mesmo antes do recebimento da denúncia, não afasta o imputado crime, previamente consumado, e tampouco serve para tornar certa a inexistência do dolo de apropriação, sendo questão a ser valorada na fase de julgamento do feito, seja como indício de falta do elemento subjetivo, seja como causa de redução da pena. 4. Agravo regimental improvido." (STJ - AgRg no RHC: 115646 SP 2019/0210578-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 26/11/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/12/2019)

A condenação do acusado, assim, impõe-se na forma do artigo 171 do CP.

Passo a dosar a pena em relação a RONIVALDO:

Considero, em primeira fase, ao ponderar as circunstâncias do artigo 59 do CP, com destaque à culpabilidade e às circunstâncias, que o golpe aplicado foi muito bem engendrado, com enlaces eficazes na transmissão de credibilidade (os réus se apresentaram como sócios, e Ronivaldo se passou por proprietário efetivo de um bem que nunca lhe pertenceu). Extraíram matrícula na presença da vítima, e chegaram a firmar contrato particular. Ronivaldo, ainda que constasse como cedente no contrato entabulado com a vítima Irineu, para as vítimas fez-se passar por proprietário efetivo do bem (dizia-se proprietário, mas ainda sem o registro do bem).

E mais: as consequências do delito foram grandes para as vítimas, que juntaram dinheiro por muito tempo e viram o sonho da casa própria e as economias ruírem nas mãos dos réus.

Por fim, tem-se por fato desabonador da personalidade e da conduta social a prática por Ronivaldo de novo delito (o de que agora se cuida) na vigência de suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei 9099/95 - fls. 432/433; Proc. 12505-98.2012). Sabendo-se beneficiado por delito de estelionato, e a despeito do benefício, o réu praticou novo delito de estelionato, demonstrando menoscabo e ousadia, além de descumprimento do compromisso do artigo 89 da lei 9.099/95.

Dessa forma, em vista dessas circunstâncias judiciais, majoro a pena-base prevista, estendendo-a do mínimo (1 ano e 10 dias-multa) até 3 anos de reclusão, mais 30 dias-multa (com o dia-multa no mínimo unitário).

Observe-se que, nesta fase, o aumento não precisa (e às vezes é contraindicado) ser processado mediante frações (como a fração de 1/6). Até porque, em delitos de pena reduzida, a aplicação da fração redundaria em acréscimos módicos, incompatíveis com a culpabilidade e, objetivamente, com o intervalo total de pena traçado pelo legislador.

Nesse sentido, já decidiram o TJ-SP e o STJ: 'Na primeira fase, atento aos ditames do artigo 59, caput, do Código Penal, o MM. Juízo a quo, sopesando negativamente a culpabilidade exasperada, a personalidade, a conduta pretérita do agente e as circunstâncias do crime, fixou a pena-base, para cada um dos crimes, em 02 anos de detenção. Nesse ponto, não se olvide, que o legislador ordinário não estabeleceu percentuais fixos para nortear o cálculo da pena-base, deixando a critério do julgador encontrar parâmetros suficientes a desestimular o acusado e a própria sociedade a praticarem condutas reprováveis semelhantes, bem como a garantir a aplicação da reprimenda necessária e proporcional ao fato praticado (HC 283.706/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 23/10/2017)' [TJ-SP, Ap. Crim. N.º 0000291-65.2018.8.26.0229, 8ª Câ. Crim., v.u., Rel. FREDDY LOURENÇO RUIZ COSTA, j. 8/7/2021].

Na segunda fase, não há agravantes nem atenuantes por considerar.

Na terceira fase, nada que aplicar. É a pena-base a pena definitiva.

Em que pese a não existência de violência física direta à pessoa, fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, o que faço com fundamento no art. 33, § 3º, do Código Penal, uma vez que a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis constitui fundamento concreto para a imposição do regime prisional mais gravoso, qual seja o semiaberto.

Fixada a pena-base acima do mínimo legal (diante da condição altamente desfavorável em primeira fase), e, no caso do sursis, diante do tanto de pena, descabida a concessão da substituição da pena e de sursis, nos termos do art. 44, III, e art. 77, do CP (STJ - HC: 356084 SP 2016/0123413-6, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 10/11/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2016).

Passo a dosar a pena em relação a RODRIGO:

Considero novamente, em primeira fase, ao ponderar as circunstâncias do artigo 59 do CP, com destaque à culpabilidade e às circunstâncias, que o golpe aplicado foi muito bem engendrado (os réus se apresentaram como sócios e Rodrigo se apresentou como agente imobiliário e como procurador do antigo proprietário do imóvel, em nome de quem o imóvel ainda constaria e que estaria longe, no Japão). Recebeu em sua conta bancária R\$ 15.000,00 pagos pelas vítimas (fls. 26); e, depois, no lugar da devolução, apossou-se dos valores e repassou o veículo Pajero sinistrado para as vítimas, o que criou outros embaraços a elas, já que o carro não tinha valor de mercado, pois não aceitava seguro nem financiamento bancário.

Além disso, as consequências do delito foram grandes para as vítimas, que juntaram dinheiro por muito tempo e viram o sonho da casa própria e a poupança ruírem nas mãos dos réus, que se apossaram de todo o valor juntado pelas vítimas. Ainda, as vítimas amargaram outros prejuízos, aceitando o veículo Pajero a fim de não perderem totalmente os valores pagos aos réus.

Por fim, tem-se por fato desabonador da personalidade e da conduta social a prática por Rodrigo de novo delito na vigência de vários outros processos em que foi denunciado pelo Ministério Público (fls. 427/429), tendo sido, em um deles, condenado em 1.º grau pelo crime de estelionato (fls. 428; Proc. 5938-17.2013). Sabendo-se denunciado por delitos patrimoniais, e a despeito do benefício de liberdade provisória, o réu praticou novo delito de estelionato, demonstrando menoscabo e ousadia para com o sistema de Justiça.

Dessa forma, em vista dessas circunstâncias judiciais, majoro a pena-base prevista, estendendo-a, igualmente ao caso do corréu, do mínimo (1 ano e 10 dias-multa) até 3 anos e 6 meses de reclusão, mais 35 dias-multa (com o dia-multa no mínimo unitário).

Observe-se que, nesta fase, o aumento não precisa (e às vezes é contraindicado) ser processado mediante frações (como a fração de 1/6). Até porque, em delitos de pena reduzida, a aplicação da fração redundaria em acréscimos módicos, incompatíveis com a culpabilidade e, objetivamente, com o intervalo total de pena traçado pelo legislador.

Nesse sentido, já decidiram o TJ-SP e o STJ: 'Na primeira fase, atento aos ditames do artigo 59, caput, do Código Penal, o MM. Juízo a quo, sopesando negativamente a culpabilidade exasperada, a personalidade, a conduta pretérita do agente e as circunstâncias do crime, fixou a pena-base, para cada um dos crimes, em 02 anos de detenção. Nesse ponto, não se olvide, que o legislador ordinário não estabeleceu percentuais fixos para nortear o cálculo da pena-base, deixando a critério do julgador encontrar parâmetros suficientes a desestimular o acusado e a própria sociedade a praticarem condutas reprováveis semelhantes, bem como a garantir a

aplicação da reprimenda necessária e proporcional ao fato praticado (HC 283.706/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 23/10/2017)' [TJ-SP, Ap. Crim. N.º 0000291-65.2018.8.26.0229, 8ª Câ. Crim., v.u., Rel. FREDDY LOURENÇO RUIZ COSTA, j. 8/7/2021].

Na segunda fase, não há agravantes nem atenuantes por considerar.

Na terceira fase, nada que aplicar. É a pena-base a pena definitiva.

A despeito da não existência de violência física direta à pessoa, fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, o que faço com fundamento no art. 33, § 3º, do Código Penal, uma vez que a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis constitui fundamento concreto para a imposição do regime prisional mais gravoso, qual seja o semiaberto.

Aplicada a pena-base acima do mínimo legal (diante da condição altamente desfavorável em primeira fase), e, no caso do sursis, diante do tanto de pena, descabida a concessão da substituição da pena e de sursis, nos termos do art. 44, III, e art. 77, do CP (STJ - HC: 356084 SP 2016/0123413-6, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 10/11/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2016).

Posto isso, JULGO A AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

Condeno o réu RONIVALDO GONÇALVES à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 30 dias-multa, fixado o valor do dia-multa no piso unitário, tudo pela prática de estelionato consumado (art. 171, caput, do CP).

Condeno o réu RODRIGO GUTIERREZ à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 35 dias-multa, fixado o valor do dia-multa no piso unitário, tudo pela prática de estelionato consumado (art. 171, caput, do CP).

Condeno os réus também às custas e outras despesas, como as custas de 100 Ufesp e as despesas de oficial de Justiça, ficando indeferida a gratuidade de justiça aos réus.

Sem indenização para efeitos civis.

Os acusados poderão recorrer em liberdade.

Com o julgamento definitivo, mantida a sentença condenatória, expeça-se o mandado de prisão, oficie-se à Justiça Eleitoral e ao Instituto de Identificação, expeça-se a guia de execução e cobrem-se as despesas e a multa.

Oficie-se aos autos do Processo n. 0012505-98.2012.8.26.0229, comunicando-se a presente sentença criminal condenatória contra Ronivaldo.

Notifiquem-se as vítimas (com cópia da sentença).

Como os réus estão soltos e têm advogado particular, intimem-se ambos por meio de seu advogado constituído (art. 392, II, do CPP).

Na oportunidade, archive-se.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Hortolândia, 25 de abril de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA